



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 001941

Tocache, 04 JUN 2024



Visto; el expediente contiene: Resolución N° 05 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 30.05.2017, corresponde a la sentencia; Resolución N° 10 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de fecha 14.05.2018; que confirma la Resolución N° 05 de fecha 30.05.2017; Resolución N° 11 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 20.08.2018; que insta su cumplimiento y requerimiento; Resolución Jefatural N° 000229-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 11.06.2021; Informe Pericial N° 223-2023-HHP/EML-CSJSM; Resolución N° 18 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 21.07.2022; Resolución N° 19 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 18.10.2023; lo da por aprobado la liquidación; Opinión Legal N° 015-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 13.02.2024 (**SIGI 016-2024817467**); Informe N° 108-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 30.05.2024 y Memorando N° 0911-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 30.05.2024 (**SIGI 016-2024719981**) que autoriza la proyección de resolución directoral con la liquidación de devengado e intereses legales calculado en el informe pericial. Y dejar sin efecto, a favor de **SEVERO CARTAGENA RUIZ** con **DNI N° 06810469** en un total de treinta y siete (37) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 27568 se declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CM, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización de gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, el artículo 73 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su Jurisdicción Territorial es la Provincia. Dicha Jurisdicción Territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y modernización de gestión del Estado;

Que, es Política del Ministerio de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 303 – Tocache dar respuestas a las solicitudes presentadas por el personal docente, administrativos y usuarios en general a fin de garantizar el desenvolvimiento de una buena administración dentro de los alcances de las normas legales vigentes;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 001941

Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que, sobre el Principio de Legalidad "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, por Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/GR del 03 de noviembre del 2023, se aprueba la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín, que es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica del Gobierno Regional de San Martín;

Que, de acuerdo a la documentación presentada se advierte que su origen es un proceso Judicial, recaído en el Expediente N° 00162-2016-0-2209-JM-CI-01 tramitada en el Juzgado Mixto de Tocache;

Que, con Resolución N° 18 de fecha 21 de julio del 2022 y la Resolución N° 19 de fecha 18 de octubre de 2023, suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve APROBAR el Informe N° 223-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 26 de junio del año 2023, el mismo que se pronuncia respecto al reintegro de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación más los intereses legales generados a favor de la administrado **SEVERO CARTAGENA RUIZ**, y, requiere a favor de la demandada UGEL – Tocache, que cumpla con emitir la Resolución administrativa con el monto liquidado, conforme lo señala la Resolución antes mencionado, a favor de los administrados con el monto total de **S/. 11,270.24 (S/. 4,463.14 soles por concepto de devengados por preparación de clases y evaluación y S/. 6,807.10 soles por concepto de intereses legales generados)**;

Esta entidad debe **DEJAR SIN EFECTO** en todos sus extremos la **Resolución Jefatural N° 000229-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 11 de junio del 2021**; por lo señalado en el párrafo anterior y expedir nueva Resolución Administrativa con el cálculo que señala en el Informe N° 223-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 26 de junio del 2023, emitido por el Revisor de Planillas – Equipo Multidisciplinario Laboral del Poder Judicial;

Que, conforme a lo previsto en el Artículo 4ª del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está obligada acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emanadas de autoridad



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 001941

judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala;

Que, se tiene a la naturaleza del expediente, dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Mixto de Tocache, en caso de omitir el mandato judicial se estaría cometiendo el delito de Desobediencia a la Autoridad, tipificado en el Artículo 368° de nuestro Código Penal, que prescribe **"El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años"**;

Que, mediante Opinión Legal N° 015-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, suscrito por la Asesora Legal de la UGEL Tocache **OPINA** que se **PROCEDA** a emitir nueva Resolución Directoral con la liquidación de Devengados e intereses legales calculado en el Informe Pericial N° 223-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 26 de junio del 2023, siendo APROBADO mediante la Resolución Judicial N° 18 de fecha 21 de julio del 2022 y la Resolución Judicial N° 19 de fecha 18 de octubre de 2023, la cual asciende a favor de la demandante **SEVERO CARTAGENA RUIZ** la suma total **S/. 11,270.24 (S/. 4,463.14 soles por concepto de devengados por preparación de clases y evaluación y S/. 6,807.10 soles por concepto de intereses legales generados)**. Por el beneficio de la Bonificación Especial por Preparación y Evaluación de Clases equivalente al 30% calculado sobre la base de la remuneración total integra, asimismo menciona que, se debe **DEJAR SIN EFECTO** en todos sus extremos la **Resolución Jefatural N° 000229-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303** de fecha 11 de junio del 2021, reconocido a favor del recurrente **SEVERO CARTAGENA RUIZ**; procediendo a proyectar la nueva Resolución Directoral siguiendo el procedimiento del expediente;

Que, mediante **MEMORANDO N° 0911-2024-GRSM/DRE-UGELT/D**, de fecha 30 de mayo del 2024, el Director de la UGEL Tocache, Autoriza Proyectar Resolución Directoral con la Liquidaciones Devengado e Intereses Legales calculado en el Informe Pericial N°144-2022-HHP/EML-CSJSM, con los montos aprobados a favor de **SEVERO CARTAGENA RUIZ**;

Que habiendo puesto de manifiesto los considerandos descritos y de acuerdo a la legislación vigente;

SE RESUELVE:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 001941



ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO LIQUIDACION DE DEVENGADO, contenida en el Informe Pericial N° 223-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 26 de junio del 2023, a favor de la demandante **SEVERO CARTAGENA RUIZ** la suma total **S/. 11,270.24 (S/. 4,463.14 soles por concepto de devengados por preparación de clases y evaluación y S/. 6,807.10 soles por concepto de intereses legales generados)**, contenida en la Resolución Judicial N°18 de fecha 21 de julio del 2022 y la Resolución Judicial N° 19 de fecha 18 de octubre de 2023, recaído en el Expediente Judicial N° 00162-2016-0-2209-JM-CI-01;



ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la **Resolución Jefatural N° 000229-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303** de fecha 11 de junio del 2021, reconocido a favor del recurrente **SEVERO CARTAGENA RUIZ** que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego del Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 70° pago de sentencias Judiciales del Decreto Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH